Fővárosi Ítélőtábla
mint másodfokú bíróság
1.Mf.31.058/2026/7.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a személyesen eljárt **Felperes1** (cím1) **felperesnek**, a alperesi képviselő (ügyvéd címe ügyintéző: alperesi képviselő neve ügyvéd) által képviselt **Alperes1** (Cím2) **alperes** ellen jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei iránt indított perében a Budapest Környéki Törvényszék 33.M.70.089/2025/25. sorszámú ítélete ellen az alperes által 27. sorszámon előterjesztett fellebbezés folytán – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az esedékesség napjáig az államnak – az Állami Adó- és Vámhatóság illetékbevételi számlájára – 168.193 (százhatvannyolcezer-százkilencvenhárom) forint fellebbezési illetéket. Az illetékfizetési kötelezettség e határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. napon esedékes.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Ítéleti tényállás

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a felperes 2017. április 4. napjától állt az alperes alkalmazásában határozatlan idejű munkaviszonyban pénztár-hosztess munkakörben. Munkaköri feladatai közé tartozott – többek között – hogy a vállalati belső szabályoknak megfelelően fogadja, tájékoztatja a vásárlókat, segítséget nyújt nekik, a vásárlói visszajelzések kezelésében közreműködik. Az önkiszolgáló kasszazónában biztosítania kell a folyamatos áthaladást, a zökkenőmentes vásárlóbarát kiszolgálást, felel a vásárló által megvásárolni kívánt összes termék pénztárgépben történő pontos rögzítéséért, küzd az elmulasztott vásárlások ellen, felel a bevételért, a fizetési módokért, a bizonylatokért,

a munkakörére vonatkozóan köteles betartani az áru-, személy- és vagyonvédelemre vonatkozó előírásokat, az önkiszolgáló kasszazónában termék ellenőrzéseket végez az előírások szerint, a pénztárnál hagyott termékeket gondosan kell kezelnie.

[1] Az alperes belső Munkaügyi Szabályzata előírja:„Minden munkavállaló köteles hozzájárulni a munkáltató célkitűzéseinek megvalósításához, a vásárlóközönség teljes körű megelégedését célzó szolgáltatások biztosításával. Ennek érdekében:

- A munkavállalók kötelesek mindenkor szívélyesen, udvariasan, szolgálatkészen és közvetlenül viselkedni a vásárlóközönséggel és a partnerekkel.

- Vásárlói kérdés esetén, ha szükséges, a munkavállalók kötelesek a vásárlót egy neki segíteni tudó munkatárshoz kísérni.

- Vásárlói panasz esetén, ha szükséges, a munkavállalók kötelesek felettest értesíteni a vitás ügy megoldása érdekében.

- A vásárlófogadás szabályainak betartása minden munkavállaló számára kötelező.”

[2] Az alperes Etikai Chartája tartalmazza: „Vállalataink számára a vásárlók elégedettsége az első számú prioritás, fenntarthatóságunk záloga. Célunk kiváltságos kapcsolat létrehozása minden vásárlóval, a meghallgatáson, megértésen és a szükségleteikhez való folyamatos alkalmazkodáson keresztül.”

[3] A pénztár hostessek az önkiszolgáló kasszáknál vásárlói visszaélés gyanúja esetén ellenőrizhetik a beszkennelt termékeket a kassza monitorján vagy a termékek kifizetése után a blokk alapján, valamint a kasszaszigeten levő pánikgomb segítségével vagy belső telefonon segítséget kérhetnek a biztonsági szolgálattól, akik a számítógépes rendszer segítségével ellenőrizhetik, hogy valamennyi termék beszkennelésre, kifizetésre került-e. Szükség esetén ők utasítják a külsős biztonsági őröket biztonsági ellenőrzés lefolytatására, amelyre az átvizsgáló helyiségben kerül sor.

[4] Az alperes a felperest 2024. január 08. napján írásbeli figyelmeztetésben részesítette. Az írásbeli figyelmeztetés szerint 2023. december 20-án vásárlói panasz érkezett, mely szerint pénzváltás során 20.000,- Ft-tal megkárosított egy vásárlót. A kamerafelvétel alapján a felperesnél fizető vásárló a tranzakció lezárását követően kérte, hogy váltson fel 20.000,- Ft-ot, melyet a felperes meg is tett, a 20.000,- Ft-ot eltette a kazettába. Ezt követően – elhagyva a kasszát – a vásárló után ment és visszakérte tőle a 2 db 10.000,- Ft-ot, amit felváltott. A vásárló visszaadta a pénzt, amit a felperes betett a kazetta alá. A vásárló visszajött a kasszához és reklamált. Ekkor a felperes rovancsot kért, mely nullás lett. A rovancs során a kazettát nem emelték ki. A vásárló ezt követően a vevőszolgálaton tett panaszt. A felperes a nap végén, amikor a főpénztárban leszámolta a kasszát és megkapta a szintén nullás igazolását, akkor a kazetta kiemelését követően szólt a főpénztárosnak, hogy ott van a pénz. A főpénztáros vette ki onnan és tett bele borítékba. A felperes fenti cselekedetével megsértette a Pénzkezelési szabályzatot, mely szerint szigorúan tilos pénzt váltani a vásárló kérésére, pénzzel a kasszasor butiksor felőli oldalán közlekedni, Továbbá munkája során

eltérés mutatkozott a bevétel elszámolásánál, mivel 2023.12.20-án +20.000 forint készpénz eltéréssel zárt.

[5] 2024. május 18-án a felperes ismételten írásbeli figyelmeztetésben részesült a munkavégzéshez nem kapcsolódó munkahely elhagyással összefüggésben: a felperes 2024. május 9-én telefonon jelezte a zóna hosztessnek, hogy szeretne mosdóba menni, a zóna hosztess rövid gondolkodás után mondta, hogy menjen, de a felperes megsértődött és letette a telefont, majd azt a zóna hosztessnek már nem vette fel, később vitatta az eljárását. Azzal, hogy a felperes szándékosan nem vette fel a munkahelyi belső telefonkészüléket, akadályozta a zóna hosztesst utasítási jogkörének gyakorlásában és megkérdőjelezte a zóna hosztess, mint utasítási jogkör gyakorló vezető döntését, döntési jogkörét.

[6] A felperes 2025. január 29-én az önkiszolgáló kasszáknál látta el a pénztár hostessi feladatokat. A vásárló által választott kasszánál volt egy üres bevásárlókocsi, amelybe a vásárló az általa pénztárgépbe rögzített termékeket tudta átpakolni. A vásárló az első terméket - egy zacskós cicaalmot - áttette az üres beváráslókocsiba és jelezte a felperesnek, hogy azt nem kívánja megvásárolni. A felperes a vásárló által megvásárolni nem kívánt terméket tartalmazó bevásárlókocsit visszatolta a vásárlótérbe, de helyette nem biztosított a vásárló számára egy üres bevásárlókocsit a pénztárgépbe rögzített termékek elhelyezésére. Emiatt a vásárló nem tudta másik bevásárlókocsiba helyezni az általa pénztárgépbe rögzített termékeket, azokat egy termék kivételével a bevásárlókocsija elülső, leválasztott részébe helyezte vissza. A vásárló 8 féle, összesen 13 darab terméket vásárolt, és a termékeket készpénzzel kifizette. Amíg a fizetés történt, a felperes a vásárlásról készült bizonylatot tételesen ellenőrizte, és a felperes a vásárlóval való egyeztetés nélkül a vásárló háta mögött azt a terméket, ami külön volt elhelyezve a beváráslókocsiban, kivette és áthelyezte a vásárló által megvásárolni nem kívánt terméket tartalmazó, a felperes által korábban a vásárlótérbe visszatolt bevásárlókocsiba. A vásárló 2025. január 30. napján telefonon vásárlói panaszt jelentett be a 2025. január 29-i vásárlásával összefüggésben és kérte az ügy kivizsgálását. A panasz szerint a vásárló a központi önkiszolgáló pénztárnál fizetett zárás előtt 18.307,- Ft értékben. A kocsiban nem találta a 659,- Ft-os cicaeledelt; szólt, de nem volt ott a termék, pedig a nyugtán szerepelt.

[7] 2025. január 30-án felperes egy másik vevő vásárlásának végén a recepciótól telefonon biztonsági ellenőrzést kért a vásárlás kapcsán. A biztonsági őrök a vásárlót egy külön helyiségbe vezették, ahol a biztonsági ellenőrzést lefolytatták, de nem találtak eltérést a vásárló által kifizetett és a bevásárlókocsiban elhelyezett termékek között. Ezt követően a vásárló a vevőszolgálatra ment panaszt tenni. A vevőszolgálati munkatárs nem tudta olyan jól kezelni a helyzetet, ezért a vásárló vezetőt kért. tanú2 zóna hostess volt az ügyeletes vezető, aki a vevőszolgálaton többször elnézést kért a vásárlótól a kellemetlenség miatt, majd a vevő kérte, hogy a zóna hostess jelenlétében is beszélhessen a felperessel, ezért a zóna hostess a vásárlóval együtt visszament az önkiszolgáló kasszáknál dolgozó felpereshez. A felperes a vevő érkezésekor a két önkiszolgáló pénztár közötti emelvényre állt fel, karját összefonva flegmán fogadta a vásárló panaszát és nem kért elnézést. 2025. január 30. napján ez a vásárló panaszt nyújtott be az „alkalmazott viselkedése, megalázó bánásmód” miatt, melyben előadta, hogy feltűnően „utazik rá” a kassza sziget I. pénztárosa, folyamatosan udvariatlan, flegma, sosem segít, a mai napon lopással gyanúsított, megalázták, de minden forintra stimmelt, kérte,

hogy ezt a munkavállalót, aki tönkreteszi a vásárlás élményét, távolítsák el az alperestől, kérte a megalázása kivizsgálását. Ugyanezen vásárló 2025. január 30. napján levélben fordult az alperesi áruház vezetőjéhez is, amiben kifogásolta, hogy az ott dolgozó pénztáros alaptalan biztonsági ellenőrzést kezdeményezett vele szemben, melynek eredményeként a biztonsági szolgálat munkatársai egy külön helyiségbe kísértek. A tételes blokkellenőrzés egyértelműen igazolta, hogy minden vásárlása rendben volt. Az eljárást megalázónak és indokolatlannak tartja, különösen azért, mert a pénztáros végig jelen volt a vásárlásom során, és láthatta, hogy minden tételt szabályszerűen beolvasott és fizetett. Magatartása nemcsak az adott helyzetben volt elfogadhatatlan, hanem korábbi vásárlásai során is tapasztaltam tőle udvariatlan, modortalan és ellenséges viselkedést. Tekintettel arra, hogy az áruház vásárlóinak méltósága és tiszteletteljes kiszolgálása alapvető elvárás, a történtek a fogyasztóvédelmi törvény értelmében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhetnek, amely komoly hatósági eljárást vonhat maga után. Gondolja, hogy a vásárlók indokolatlan vegzálása és méltóságának megsértése távol áll az a cégtől. Közös érdek, hogy az ilyen magatartás ne maradjon következmények nélkül. Kérte, hogy a pénztáros munkaviszonyának megszüntetésére kezdeményezzenek lépéseket, mivel véleménye szerint az ilyen magatartás összeegyeztethetetlen az áruház vásárlókat kiszolgáló feladatával és nem méltó az alperes hírnevéhez sem. Amennyiben az áruház nem tesz megfelelő intézkedéseket az ügy rendezése érdekében, kénytelen lesz a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kivizsgálása érdekében, valamint szükség esetén a NAIH-hoz személyiségi jogsértés kapcsán.

[8] A felperes a vásárlói kapcsolatokért felelős senior managernek jelezte, hogy a panasszal nem ért egyet, kérte a panasz megküldését. A senior manager válaszában biztosította a felperest, hogy nem születik válasz mindkét fél megkérdezése nélkül, tudja, hogy nem egyszerű vásárlóról van szó, viszont fontosnak tartja, hogy mindannyian kellő profizmussal tudják kezelni akár a visszás helyzeteket is. Elküldeni nem áll lehetőségében a panaszt (GDPR), de az abban foglaltakat ismertetni fogják a felperessel.

[9] Az alperes a felperes munkaviszonyát 2025. február 11. napján kelt felmondással 45 nap felmondási idővel 2025. március 28. napjával szüntette meg. A felmondás indokolása utalt a korábbi két írásbeli figyelmeztetésre, majd tartalmazta, hogy a felperes 2025. január 29-én, az önkiszolgáló kasszánál történő munkavégzése során közvetlenül zárás előtt egy vásárló kosarából a termékek kifizetését követően – miközben a vásárló éppen a visszajáró készpénzt tette el - ellenőrizte a blokkon szereplő termékeket, majd a vásárló tájékoztatása és tudta nélkül kiemelt a kosarából egy már kifizetett és blokkon szereplő terméket és azt a visszárus kosárba helyezte. A vásárlást követően a kasszaszigetet elhagyva szembesült a vásárló azzal, hogy a kifizetett és az igazoló nyugtán szereplő termék nincs a kosarában. A vásárló az eset kapcsán panasszal élt a munkáltató felé.

2025. január 30-án, az önkiszolgáló kasszánál történő munkavégzése során egy vásárló vásárlását – anélkül, hogy erre indoka lett volna – közvetlen közelről figyelte oly módon, hogy az a vásárló számára zavaró és megalázó volt. Az általa megvásárolt termékeket is közelről megnézte. Ezt követően annak ellenére, hogy a vásárlás során a felperes végig jelen volt, látta, hogy a vásárló mit blokkolt be és tett a megvásárolt termékek közé, a felperes a vásárló vásárlása kapcsán – indokolatlanul – biztonsági ellenőrzést kezdeményezett. A biztonsági ellenőrzést a felperes a Pénztárszabályzatban foglaltakkal ellentétben nem a pánikgomb megnyomásával kezdeményezte a diszpécsereknél, hanem belsős telefonon,

vásárlók jelenlétében hívta a recepciót és tett bejelentést. Mindeközben a többi vásárlónak lényegesen kevesebb figyelmet szentelt.

A vásárló az eset kapcsán panasszal élt a munkáltató felé, mert az eljárást megalázónak és indokolatlannak érezte, továbbá jelezte, hogy a felperes viselkedése már a korábbi vásárlásai során is udvariatlan, modortalan és ellenséges volt vele szemben. A felperes a vásárló panaszát flegmán, kezét maga előtt összefonva hallgatta végig.

A felperes fenti, vásárlókkal szemben tanúsított magatartása a munkáltató számára elfogadhatatlan, mind az általános emberi normákat, mind a munkáltató által képviselt értékeket és elveket súlyosan sérti. Magatartása alkalmas a munkáltató jó hírnevének veszélyeztetésére is.

[10] A felperes a munkaviszony megszüntetése időpontjában védett korú munkavállaló volt.

Kereset és ellenkérelem

[11] A felperes keresetében a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeként 918.684,- forint elmaradt jövedelem, 39.900,- forint elmaradt cafetéria juttatás, 1.148.355,- forint végkielégítés, 625.000,- forint kártérítés, valamint becsületsértés miatt 3.000.000,- forint sérelemdíj megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

[12] A január 29-i vásárlással kapcsolatban arra hivatkozott, hogy amilyen termék a vásárló által a vásárlótérből betolt kosárban marad, azt úgy kezelik, hogy a vásárló azt a terméket nem kéri, azt kiveszik a kosárból és a visszárus kosárba teszik, ezért nem kell szólni a vásárlónak. Előadása szerint ez így történt azon a napon is: abból a kosárból vette ki a terméket, amelyiket betolt a vásárló és nem abból, amiben a többi beszkennelt, kifizetett termék volt. Keresetében előadta, hogy valóban elkérte a blokkot, de abban a helyzetben nem tudta beazonosítani a blokk alapján, hogy a macskaeledel tényleg be lett-e blokkolva, mivel a blokkon szereplő név mást mutatott. Nem tartotta helytállónak a felmondás azon részét, hogy a vásárló tájékoztatása és tudta nélkül kiemelte a kosarából a már kifizetett és a blokkon szereplő terméket, mert álláspontja szerint ez úgy hangzik, mintha ellopta volna a terméket és az áruháznak többletet csinált volna.

[13] A január 30-i esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy aznap egy problémás vásárlónál azért volt indokolt, hogy figyelje és azért kezdeményezte a biztonsági ellenőrzést, mert korábban előfordult, hogy nem ütött be termékeket. Vitatta, hogy a vásárlót közelről figyelte volna, a háta mögött állt és úgy figyelte, de nem állt végig a vásárláskor mellette, mert a többi kasszánál is kértek segítséget, és utána középről figyelte úgy, mint a többi vásárlót. A pánikgomb a legtöbb esetben nem volt jó, ezért hívta belsős telefonon a diszpécsert. A blokkellenőrzés során kiderült, hogy mindent szabályosan beütött a vásárló, aki ezt követően visszajött hozzá az önkiszolgáló kasszához és kérte a nevét, amit nem adott meg, utána beírt a vásárlók könyvébe, majd megint visszajött az önkiszolgáló kasszákhoz az

ügyeletes vezetővel együtt, és megfenyegette, hogy tudja a nevét, hogy hol lakik, és megkeresi a „fehéringesekkel”. Azt nem vitatta, hogy a kezét összefonva tartotta, de nem volt flegma a vásárlóhoz. Sérelmezte, hogy az esettel kapcsolatban őt nem hallgatták meg, hanem egyből a felmondást kapta meg. Keresetében arra is hivatkozott, hogy a magatartására, viselkedésére sok vásárló pozitív beírást tett, ötször volt jelölve a „hónap munkatársa” címre, amelyből háromszor meg is kapta az elismerést.

[14] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, hivatkozásképpen előadta, hogy a felmondási indokok megfelelnek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 78. § (1) bekezdés a) pontjának, és az Mt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak. A felmondás jogszerűsége körében értékelni kell a felperes korábbi, 2024. január 08-án és 2024. május 18. napján kapott írásbeli figyelmeztetéseit is, amelyekkel szemben a felperes nem érvényesített igényt. Utalt arra, hogy a bírói gyakorlat alapján a lényeges kötelezettségszegés súlyát a felperes korábbi megfelelő munkavégzése nem befolyásolja (Mfv.10.080/2020/4., EBH2004.1056).

[15] A 2025. január 29-i esettel kapcsolatban előadta, hogy a felperes abból a bevásárlókocsiból vette el a terméket, amelyet a vásárló a vásárlótérből az SCO-szigetre betolt, azonban az a felperes számára is nyilvánvaló volt, hogy a vásárló az általa pénztárgépben rögzített termékeket ebbe helyezte vissza. Ennek oka éppen az volt, hogy a felperes az SCO-szigetről visszatolta a vásárlótérbe a vásárló által megvásárolni nem kívánt termékeket tartalmazó, egyébként a pénztárgépben rögzített termékek elhelyezésére szolgáló bevásárlókocsit, és nem biztosított helyette másikat a vásárló részére, így a vásárlónak nem volt más választása, mint ugyanabba a bevásárlókocsiba pakolni, mint amelyet a vásárlótérből az SCO-szigetre betolt. Álláspontja szerint nem valós az a felperesi állítás, hogy nem volt beazonosítható a bizonylaton szereplő termék. A felperesnek pénztár hostessként munkaköri kötelezettsége a termékek beazonosítása, ráadásul mindössze nyolc különféle terméket vásárolt a vásárló. Egy terméknek a vásárló tudta és tájékoztatása nélkül történő elvétele abban az esetben is elfogadhatatlan, ha esetleg a felperes nem tudta volna beazonosítani a terméket, ekkor ugyanis kötelessége lett volna a vásárlóval tisztázni a helyzetet, megkérdezni őt a külön elhelyezett termékről.

[16] A január 30-i vásárlói panasszal kapcsolatban előadta, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, az alperes a panaszt kivizsgálta, a vásárlást rögzítő kamerafelvételt megtekintette. Ebből megállapítható, hogy a felperes mindvégig gyakorlatilag ezt a konkrét vásárlót figyelte olyan módon, hogy az valóban zavaró, megalázó és sértő lehetett a vásárló számára. Annak ellenére szentelt kitüntetett figyelmet ezen vásárlónak, hogy arra indoka nem volt, míg más vásárlókra alig fordított figyelmet. A kitüntetett figyelem ellenére a felperes a vásárlás végeztével telefonon - úgy, hogy azt mások is hallhatták -, biztonsági ellenőrzést kért a vásárlás kapcsán. Tette ezt annak ellenére, hogy egyrészről közelről figyelte a termékek vásárló általi rögzítését, másrészt gyanú esetén a felperesnek is lehetősége lett volna a pénztárgépben rögzített és a bevásárlókocsiban elhelyezett termékek ellenőrzésére. Amennyiben indokolt is lett volna biztonsági ellenőrzés kérése, azt az erre rendszeresített pánikgomb segítségével kellett volna a felperesnek megtennie, éppen a diszkréció okán. Vitatta, hogy a pánikgomb nem működött. Probléma esetén a pánikgomb helyett a 748-as belső telefonszámon keresztül kell a biztonsági szolgálat munkatársait hívni, akik az irodából

rögtön vissza tudják nézni a vásárlást, és amennyiben valóban indokolt, ők hívják a külsős biztonsági őrt, aki a vásárlás ellenőrzését el tudja végezni. 2025. január 30. napján a felperes nem használta a pánikgombot, valamint nem is a biztonsági szolgálat munkatársát hívta. Előadta, hogy a felperes állításával szemben a vásárló nyugodtan és kulturáltan jelezte észrevételeit a felperesnek, aki flegmán, karját összefonva, teljesen indifferens módon hallgatta a vásárlót, és nem kért tőle elnézést. A felperesnek abban az esetben is úgy kellett volna végeznie a munkáját, hogy az a vásárló megelégedettségét szolgálja, ha esetleg korábban már merült volna fel visszaélés a vásárló részéről, azonban ilyen információ a biztonsági szolgálatnál nem állt rendelkezésre, valamint korábban rendőri intézkedésre sem került sor a vásárlóval szemben. A felperes munkavégzése során köteles megfelelni az alperes Etikai Chartájában megfogalmazottaknak és a munkavégzése során köteles megtartani a Belső Működési Szabályzat rendelkezéseit.

Az elsőfokú bíróság döntése

[17] Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest 914.154.- forint elmaradt jövedelem, 39.900.- forint cafetéria juttatás és 1.148.355.- forint végkielégítés megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

[18] A határozat indokolása szerint a felperes a munkaviszony megszüntetésekor 63 éves volt, ezért munkaviszonyának felmondással való megszüntetésére az Mt. 66. § (4) bekezdésében foglalt felmondási korlátozás volt irányadó.

[19] Az elsőfokú bíróság a 2025. január 29. napján történt eseményt rögzítő kamerafelvétel, a HR vezető és a zóna hostess tanúvallomása alapján megállapította, hogy a felperes keresetében alaptalanul állította, hogy abból a bevásárlókocsiból vette ki a már kifizetett terméket, amelyiket a vásárlótérből betolt a vásárló és nem abból, amiben a többi beszkennelt, kifizetett termék volt, mivel a vevőnél csak egy, a vásárlótérből betolt bevásárlókocsi volt, amelynek elülső, leválasztott részébe helyezte a vásárló a beszkennelt termékeket az egy termék kivételével. A tanúvallomások igazolták, hogy azért állt egy bevásárlókocsi a vásárló rendelkezésére, mert a felperes az önkiszolgáló kasszaszigetről visszatolta a vásárlótérbe a vevő által megvásárolni nem kívánt termékeket tartalmazó, egyébként a pénztárgépben rögzített termékek elhelyezésére szolgáló bevásárlókocsit, és nem biztosított helyette másikat a vásárló részére. A felperesnek a blokk ellenőrzést követően – abban az esetben is, ha nem tudja a blokk alapján beazonosítani a terméket – meg kellett volna győződnie arról, hogy a külön elhelyezett termék beszkennelésre került-e, és csak a vásárlóval való egyeztetést követően vehette volna ki a terméket a bevásárlókocsiból. A felperes valóban nem kellő körültekintéssel járt el, amikor nem győződött meg az általa nem beazonosítható termék beszkenneléséről és kifizetéséről, és ezzel kárt okozott a vásárlónak. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság azt is értékelte, hogy mindez a zárás előtti percekben történt, és egy ilyen jellegű tévedés nem szolgálhat alapul a munkaviszony Mt. 78. § (1) bekezdése szerinti megszüntetésének, mivel nem jelenti a felperes munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségének szándékos vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben történő megszegését.

[20] Az elsőfokú bíróság szerint a 2025. január 30. napi vásárlói panasszal kapcsolatos felmondási indok azon részére, hogy a felperes „egy vásárló vásárlását – anélkül, hogy erre indoka lett volna – közvetlen közelről figyelte oly módon, hogy az a vásárló számára zavaró és megalázó volt”, és „a vásárló által megvásárolt termékeket is közelről megnézte”, nem bizonyított. A HR vezető tanúvallomásában úgy nyilatkozott, hogy „én is túlzottnak éreztem a felperes közelségét: belenézett a vásárló kosarába, nézte a termékeket, hogy mit helyezett át”. A zóna hostess tanúvallomása szerint a felperes „nem érezte annak a súlyát, hogy mennyire ledegradáló volt ez, hogy úgy kezelte ezt az embert, mint egy tolvajt, hogy ott áll szorosan a háta mögött”. Tekintettel azonban arra, hogy a tanúk a vásárláskor nem voltak jelen, a felperes magatartásáról az azt rögzítő kamerafelvétel alapján nyilatkoztak, az alperes pedig a 2025. január 30-i vásárlással kapcsolatos kamerafelvételt nem csatolta, ezért az elsőfokú bíróság ezen felmondási indok tekintetében a tanúvallomásokat nem vette figyelembe és nem találta bizonyítottnak a felmondás indokolásának ezen részét.

[21] Az egy alkalommal indokolatlanul kért biztonsági ellenőrzést az elsőfokú bíróság nem találta okszerű felmondási indoknak és minősített kötelezettségszegésnek sem, mivel a felperes munkaköri leírása tartalmazza, hogy „felel a vásárló által megvásárolni kívánt összes termék pénztárgépben való rögzítéséért, küzd az elmulasztott vásárlások ellen”, ezért alaptalan biztonsági ellenőrzés előfordulhat. Ezt támasztja alá a területi vezető tanúvallomása is, amely szerint „biztos, hogy volt, hogy benézték a pénztár hostessek, és indokolatlanul kértek ellenőrzést, hogy valamit nem jól láttak, ilyenkor elnézést kell kérni, megértetni a vásárlóval, hogy mi volt az alapja a jelzésnek”.

[22] A felmondás indokolása azt is tartalmazta, hogy a felperes a biztonsági ellenőrzést a pénztárszabályzatban foglaltakkal ellentétben nem a pánikgomb megnyomásával kezdeményezte a diszpécsereknél, hanem belsős telefonon, vásárlók jelenlétében hívta a recepciót és tett bejelentést. Ugyanakkor a felperes közvetlen felettese, tanú2 tanúvallomása szerint „az ellenőrzést a pénztáros akár telefonon, akár pánikgomb megnyomásával kérheti, az mindegy, hogy telefonon vagy pánikgombbal kér segítséget, nem szoktunk azért szólni, nem kifogásoljuk …” A tanú úgy is nyilatkozott, hogy „… nem voltam ott, nem tudok arra nyilatkozni, hogy diszkréten telefonált-e a felperes vagy sem”. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes az alperesnél kialakult gyakorlat szerint járt el a pánikgomb helyett a telefon használatakor. Erre tekintettel annak nem volt jelentősége, hogy aznap működött-e a pánikgomb. A fentiek alapján a pénztár-hostesseknél a telefonos segítségkérés bevett gyakorlat volt az alperesnél, és HR vezető tanúvallomása szerint a felperes az arra szolgáló 748-as belsős telefonon jelzett, ezért az nem minősül okszerű felmondási indoknak, hogy a felperes nem a diszpécser szolgálatot, hanem a recepciót hívta telefonon.

[23] A 2025. január 30. napi vásárlói panasszal kapcsolatban a felmondás indokolása a felperes terhére értékelte azt is, hogy a vásárló panaszát flegmán, kezét maga előtt összefonva hallgatta végig. A zóna hostess tanúvallomása és írásbeli feljegyzése alátámasztotta a felmondás ezen indokát, mivel úgy nyilatkozott, hogy amikor visszajött a

vevővel együtt a felpereshez, a felperes a két önkiszolgáló kassza közötti emelvényre állt, a karjait összefonta a mellkasánál, nem volt kedves, és nem kért elnézést a vásárlótól az indokolatlan biztonsági ellenőrzés miatt. Az elsőfokú bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy felmondás alapjául szolgálhat az a felperesi magatartás, hogy a vásárló panaszát flegmán hallgatta végig, azonban egy alkalommal tanúsított magatartás nem jelent az Mt. 78. § (1) bekezdése szerinti minősített kötelezettségszegést. Az elsőfokú bíróság a HR vezető és a területi vezető tanúvallomását a felperesnek a vásárlóval való kommunikációjával kapcsolatban nem vette figyelembe, mivel a tanúk a kamerafelvétel alapján nyilatkoztak, azonban az alperes a kamerafelvételt nem csatolta, a tanúk pedig nem voltak jelen a vásárlóval való felperesi kommunikáció során.

[24] Az elsőfokú bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy a 2025. január 29-i vásárlással összefüggésben a felperes terhére rótt kötelezettségszegés, valamint a 2025. január 30-i vásárlással kapcsolatos azon felperesi magatartás, hogy a vásárló panaszát flegmán hallgatta végig - a két korábbi írásbeli figyelmeztetést is figyelembe véve – a felmondás alapjául szolgáló indokok lehettek volna, de nem minősülnek az Mt. 66. § (4) bekezdés alapján alkalmazandó Mt. 78. § szerinti minősített kötelezettségszegésnek. Erre tekintettel az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát.

Fellebbezés és fellebbezési ellenkérelem

[25] Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, kérve az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és a kereset elutasítását.

[26] Hivatkozásképpen előadta, hogy az elsőfokú ítélet sérti az Mt. 64. § (1) bekezdés b) pontját, 66. § (1)-(2) bekezdését, (4) bekezdését. Az elsőfokú bíróság az adott tényállásra irányadó anyagi jogszabályok helytelen értelmezése mellett, a bizonyítékok helytelen mérlegelésével jutott az elsőfokú ítélet [39]-[45] bekezdéseiben foglalt megállapításokra, amely megállapítások így okszerűtlenek és hibásak, ezért az elsőfokú bíróság eljárása sérti a Pp. 279. § (1) bekezdését is.

[27] Az alperes hangsúlyozza, hogy kiskereskedelemben foglalkozó gazdasági társaságként és kereskedőként, felelős gazdasági szereplőként kiemeltként fontos számára a vásárlók elégedettsége, a pozitív vásárlói élmény biztosítása, amelyről a HR vezető tanú is nyilatkozott vallomásában, továbbá mindezen alapértékek megfogalmazásra kerültek az alperes Etikai Chartájában és a Belső Működési Szabályzatban. E szerint valamennyi munkavállaló, függetlenül attól, hogy milyen munkakört tölt be, köteles munkáját úgy végezni, hogy az a vásárlók teljes körű megelégedettségét szolgálja, és köteles a vásárlókkal mindenkor szívélyesen, udvariasan, szolgálatkészen és közvetlenül viselkedni. Mindezen elvárásokat a felperes munkaköri leírása is rögzíti. A felperesnek tehát mindkét munkakörben munkaviszonyból származó lényeges kötelezettsége, hogy munkáját úgy végezze, hogy az a vásárló teljes körű megelégedettségét szolgálja, ideértve a velük való kommunikációt is.

[28] A 2025. január 29-i eset kapcsán az elsőfokú ítélet tévesen és jogsértő módon jutott arra a megállapításra, hogy ezen eset során bizonyított a felperesi magatartás nem jelenti a felperes munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségének szándékos vagy súlyos gondatlansággal való jelentős mértékben történő megszegését. A bizonyítási eljárás adatai alapján megállapítható, hogy a felperes egy a vásárló által kifizetett terméket a vásárló tudta és tájékoztatása nélkül elvett, a vásárlóval meg sem kísérelt kommunikálni a termék kapcsán. Az elsőfokú ítélet – helyesen – megállapította, hogy a felperes nem biztosított a vásárló számára másik bevásárlókocsit a pénztárgépben rögzített termékek elhelyezésére, és azt is, hogy a felperesnek kötelessége lett volna a vásárlóval egyeztetni a termék bevásárlókocsiból történő kivétele előtt. Helytelenül értékelte az elsőfokú ítélet enyhítő körülményként azt, hogy az esetre a zárás előtti percekben került sor: egyrészt a felperes munkavégzésére vonatkozó szabályok a munkaidő kezdetétől annak végéig irányadóak, másrészt a kamerafelvételből jól látszik, hogy a felperes teljesen nyugodtan, minden sietség és kapkodás nélkül végzi a munkáját, nézi végig a vásárlásról készült bizonylatot, amely ráadásul mindössze nyolc terméket tartalmazott. Mindezekből megállapíthatóan a felperes fenti magatartásával a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, de legalábbis súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, nem volt olyan körülmény, amely kötelezettségszegésének súlyát csökkentette volna.

[29] A 2025. január 30-i esettel kapcsolatban ugyancsak megállapítható mindez, a HR vezető és zóna hostess tanúk egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a felperes a vásárló vásárlását közvetlen közelről figyelte oly módon, hogy ez a vásárló számára zavaró és megalázó volt. Kétségtelen, hogy a tanúk az esetnél nem voltak jelen, nyilatkozatukat a kamerafelvételen látottak alapján tették, ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyilatkozatuk ne lenne érdemben értékelhető, a tanúk nyilatkozatának valósága nem lehet kérdéses.

[30] Azt a felperes maga sem vitatja, hogy a munkaköre alapján lehetősége volt a blokkon szereplő tételek ellenőrzése, ezt a tanúvallomások is alátámasztották, azonban ezt mégsem kísérelte megtenni, hanem rögtön a recepción keresztül a biztonsági őrnek jelzett. Ezt azzal indokolta, hogy a vásárlót egyszer már „elkapta”. A felperes azon állítása, hogy a vásárlóval szemben korábban bármilyen intézkedésre sor került volna, alaptalan, az elsőfokú eljárás során nem nyert bizonyítást. Mindez azt támasztja alá, hogy a felperes maga is tudta, hogy az adott esetben nem volt indokolt a jelzés, hisz lett volna más módja annak, hogy meggyőződjön a pénztárgépben rögzített termékről, de a vásárló – egyébként nem valós – előélete alapján a vásárlóval szembeni előítéletére alapozva kérte azt.

[31] Az elsőfokú ítélet azt is tévesen állapította meg, hogy azon felperesi magatartás, hogy a felperes a recepciót hívta telefonon, ne lenne okszerű felmondási indok. A zóna hostess tanúvallomásában úgy nyilatkozott, hogy a recepciót nem lehet hívni ellenőrzés kérése miatt és ezt a területi vezető tanúvallomása is alátámasztotta. A felperes azon magatartása, hogy a recepciót hívta telefonon, semmiképpen nem volt elfogadható és nem felelt meg az alperesnél irányadó szabályoknak és kialakult gyakorlatnak sem.

[32] Az elsőfokú ítélet a felmondás azon indokát, hogy a felperes a vásárlók panaszát flegmán, kezét maga előtt összefogva hallgatta végig, bizonyítottnak találta, ugyanakkor tévesen állapította meg, hogy ezen magatartás ne minősülne súlyos kötelezettségszegésnek. Ez a magatartás egyértelműen és nyilvánvalóan kifejezetten a vásárló személyét sértő, semmiképpen nem vásárlói elégedettséget növelő magatartás, amely az alperes jóhírnevének veszélyeztetésére is alkalmas. A zóna hostess tanúvallomása is azt támasztotta alá, hogy a felperes nem volt kedves, és magatartása a vásárlóra nézve sértő volt. E körben figyelembe veendő a HR vezető és a területi vezető tanúvallomása is. Ezt a bíróság arra tekintettel nem vette figyelembe, hogy a tanúk személyesen nem voltak jelen az esetnél, nyilatkozatukat a kamerafelvétel alapján tették, ez azonban nem helytálló kirekesztési indok, különösen arra tekintettel, hogy nyilatkozatuk minden tekintetben egybevágott az esetnél személyesen jelen lévő zóna hostess nyilatkozatával. Hangsúlyozta, hogy jelentősége van annak is, hogy a felperes korábban két alkalommal részesült írásbeli figyelmeztetésben, amelyből az egyik egy vásárlóval szemben tanúsított súlyosan kifogásolható magatartás szankciója volt, és a vásárlói panaszlevelek is a minősített kötelezettségszegés tényét támasztják alá.

[33] A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult. Hivatkozásképpen előadta, hogy nem valós, hogy a karjait összefonta volna, nem tiltja meg sehol a szabályzat, hogy nem teheti összefonva a mellkashoz a karjait. Nem valós, hogy flegmán hallgatta volna végig a vásárlót és nem elvárhatóan kommunikált volna. Az alperesi indokolás nem valós, nem világos, nem okszerű. A felmondás indokának valótlanságát igazolja a sok vásárlói elégedettség, ami pozitív leírásokról szól, a hónap munkatársának is ötször jelölték és ebből háromszor meg is kapta a címet. Előadta, hogy az alperes a kamerafelvételt nem használhatta volna fel bizonyítékként, mert nem figyelheti meg a munkavállalók munkavégzését. A kamerák nem ezért vannak felszerelve, kihelyezve, hogy a munkavállalók munkavégzését ellenőrizzék, hanem kizárólag személy- és vagyonvédelmi célból. Ezzel kapcsolatban a szükséges adatvédelmi tájékoztatás sem valósult meg. A január 29-i esettel kapcsolatban elmondta, hogy ellenőrizte a blokkot, de volt egy beütött termék, amit nem tudott azonosítani zárás előtt, így azt kivette és a visszárus kosárba tette záráskor. Ha a vásárló beszkennelte a terméket, akkor miért a kosár közepébe tette vissza, mikor a többi terméket a kosár elejébe tette. A zóna hostess is mellette állt és láthatta, hogy beszkennelte-e a vásárló a terméket vagy nem. Vitatta, hogy nem megfelelő, hogy két tanú csak úgy tud egybehangzóan nyilatkozni, hogy előbb megnézték a kamerafelvételt és az alapján nyilatkoznak, nem is mondanak valósat. Állította a január 30-i esettel kapcsolatban, hogy nem nézte közvetlen közelről a vásárlót, mert nyolc kasszára kellett figyelnie, odament hozzá, be is nézett a kosarába, volt két termék, amit javítania kellett, ezt kijavította, és ezt követően a következő vásárlóhoz ment. A vásárló sok terméket vásárolt, így nem tudta volna ellenőrizni a blokkot tételesen. Azért kért segítséget, mert már elkapta ezt a vásárlót egyszer, amikor nem blokkolt be mindent és utólag fizette ki. Nem volt belőle rendőrségi ügy, csak felírták, hogy mennyi volt az összeg. Erre nézve kért bizonyítást a felperes, de az alperes nem tejesítette. Állította, hogy nem volt tiszteletlen a vásárlóval és szerinte indokolt volt a jelzés.

A másodfokú bíróság döntése és annak jogi indokai

[34] A fellebbezés – az alábbiak szerint – megalapozatlan.

[35] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges, egyben elégséges bizonyítást lefolytatta, az alapján helyesen állapította meg a tényállást és a megfelelő jogszabályi rendelkezések helytálló értelmezésével, a bizonyítékok okszerű mérlegelésével hozott érdemi döntése is helyes, ezért azt a másodfokú bíróság a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján – az indokolás kismértékű megváltoztatásával, de alappvetően helyes indokainál fogva – hagyta helyben.

[36] Nem volt vitatott, hogy a felperes védett korú munkavállaló volt, aki vonatkozásában felmondási korlátozás érvényesült: az Mt. 66.§ (4) bekezdése szerint a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.

[37] Az Mt. 78. § (1) bekezdés a) pontja szerint a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.

[38] A bírói gyakorlat szerint az intézkedés jogszerűségének vizsgálata arra terjed ki, hogy a munkáltató döntésében felhozott magatartás megfelel-e a törvény rendelkezésének, teljesíti-e az Mt. 78.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt konjuktív jogszabályi feltételeket (Kúria Mfv. 10.135/2022/4., Mfv.I.10.189/2017/7.; Mfv.I.10.055/2016/6.; Mfv.X.10.024/2021/4.). Mindezen körülmények tekintetében a munkáltatót terheli a bizonyítás (BH2006. 416.)

[39] A szándékossághoz az szükséges, hogy az illető előre lássa cselekményének következményeit és azokat kívánja, vagy azokba belenyugodjon (MK.25. számú állásfoglalás). A súlyos gondatlanságnak nincs egyértelmű definíciója, a munkavállaló vétkességét az összes körülmény figyelembevételével kell megítélni (BH1994. 636.). A súlyos gondatlanság a gondosság olyan szintű elhanyagolása valósult meg, amely már közelebb áll a szándékossághoz, vagy súlyos és a munkavállaló számára is egyértelmű kötelezettségszegést valósít meg, figyelemmel a felperes által betöltött munkakör alapvető magatartási szabályaira is.

[40] A másodfokú bíróság teljes mértékben egyetértett az elsőfokú bíróság megállapításaival a 2025. január 29-i esettel kapcsolatban: a felperes figyelmetlenül végezte a munkáját és félreértésről volt szó, akkor is, ha az a felperes azon hibájából következett be, hogy a felperes kivitte a bevásárlókocsival a visszárut és nem gondoskodott másik

bevásárlókocsiról, így a vásárló nem tudta átpakolni a megvásárolt termékeit egy másik kocsiba. A felperes – tévesen – úgy értelmezte, hogy ha félre van téve egy termék, akkor az azt jelenti, hogy a vásárló nem kéri (23. számú jegyzőkönyv), azaz azt hitte, hogy azon termék is visszáru. A feltevése ellenőrzése érdekében a felperes meg is nézte a blokkot, de a felperes elmondása szerint a „spirit of nature”-ből nem tudta megállapítani, hogy ez a termék ugyanaz a termék. A felperes kötelezettségszegét helyesen állapította meg a bíróság a vásárlóval való kommunikáció elmulasztása végett. Ugyanakkor helytállóan értékelte az elsőfokú bíróság, hogy a tanúvallomásokból az is megállapítható, hogy mindez a zárás előtt két perccel történt, amikor egyrészről a munkanap végén már könnyebben előfordulnak a figyelmetlenségből származó hibák, másrészről a vásárló aznap már nem tudott visszajönni a termékért. A munkaviszonyból származó kötelezettségszegés megállapítható, de az nem volt jelentős mértékű, valamint szándékosság vagy súlyos gondatlanság sem volt megállapítható.

[41] A 2025. január 30-i esettel kapcsolatosan abban alapos a fellebbezés, hogy a területi vezető és a HR vezető tanúvallomását értékelni lehetett, ugyanakkor ezen tanúk a megtekintett, de hangrögzítéssel nem rendelkező kamerafelvétel alapján adták elő tanúvallomásukat, mely szerint „túlzottnak érezték a felperes közelségét”. Figyelemmel kellett azonban arra is lenni, hogy ezen tanúk – a hangrögzítést nem tartalmazó kamerafelvétel alapján – csak közvetett és részleges rálátással bírtak az eseményekre. A felperes állította, hogy valóban nézte, hogy mit szkennelt a vásárló, de utána másik vásárlónak is segített és középre is állt. A történtekre az alperes kamerafelvételt nem csatolt. tanú2 tanú azt sem tudta megerősíteni, vagy cáfolni, hogy diszkréten telefonált-e a felperes vagy sem, mert ő akkor nem volt jelen. Mindezek alapján helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a zavaró és megalázó megfigyelést az alperes nem bizonyította, a vásárló panaszában közölt szubjektív meggyőződése pedig nem perdöntő bizonyíték.

[42] Helyesen vette figyelembe az elsőfokú bíróság az eset összes körülményeinek értékelésekor, hogy a felperesnek munkaköri feladata volt az is, hogy nyomon kellett követnie a vásárló blokkolását, felelős volt annak biztosításáért, hogy minden be legyen szkennelve és észre kellett hogy vegye, hogy valamit nem vásároltak vagy hogy más terméket vittek ki. A felperes következetesen előadta, hogy miért kért ellenőrzést, állította, hogy a vásárlóval korábban előfordult, hogy valamit nem blokkolt be és jelen esetben is volt olyan termék, amit nem kért az ára miatt, továbbá a vásárló sok terméket vett. Mindezen körülmények alapján az alperes nem tudott bizonyítani indokolatlan ellenőrzés kérést, önmagában az, hogy az ellenőrzés visszaélését nem bizonyított, nem egyenlő a kérés szükségtelenségével. Az elsőfokú bíróság e körben helyesen értékelte a területi vezető tanúvallomását, aki elmondta, hogy más esetekben is voltak olyan biztonsági ellenőrzések, amik nem igazoltak visszaélést.

[43] tanú3 tanú azt is elismerte, hogy telefonon lehetett segítséget kérni, szerinte az volt a probléma, hogy a felperes nem a diszpécsert, hanem a recepciót kereste. A pénztár zóna hoszteszként dolgozó tanú ugyancsak elmondta, hogy az ellenőrzést a pénztárost akár telefonon, akár a pánikgomb megnyomásával kérheti, az mindegy, hogy milyen módon teszi. Ha telefonon szól, akkor egyből közvetlenül a problémát szeretné elmondani. Ugyanakkor megerősítette, hogy a recepciót nem lehet hívni ellenőrzés kérése miatt, a biztonságiakat nem ők irányítják, a konkrét esetben azonban az ellenőrzés így történt. A felperes elmondta, hogy belsős telefonon vagy a diszpécsert vagy a recepciót hívják. Az alperes írásbeli szabályt nem

csatolt arra nézve, hogy hogyan kell biztonsági ellenőrzést kérni. A telefonon való ellenőrzés kérés a tanúvallomások alapján bevett gyakorlat volt, önmagában pedig az, hogy a felperes a a recepciót hívta, nem változtat azon, hogy minősített kötelezettségszegés, tehát munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékosan vagy súlyos gondatlansággal való jelentős mértékben történő megszegése, nem volt megállapítható.

[44] tanú2 és a vevőszolgálati munkatárs is számtalanszor elnézést kért a vevőtől. tanú2 pénztár zóna hostess tanúvallomásában azt is elmondta, hogy a vásárló azt mondta, hogy sok fiatal dolgozik itt és a felperes tanulhatna tőlük jómodort, ezt a felperes nem fogadta jól, támadólag vette. Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg a kötelezettségszegést amiatt, mert a felperes nem kért elnézést, és magatartása nem volt megfelelő. Önmagában azonban az, hogy a felperes egy konfliktushelyzetben nem a legmegfelelőbb testtartást veszi fel, minősített kötelezettségszegésként nem értékelhető, továbbá az is befolyásolhatta a felperes nem megfelelő magatartását, hogy nyílt színen történt a számonkérés konfrontatív helyzetben, amelyet a felperes maga is támadásként élt meg. Így a felmondás két indoka sem külön-külön, sem együttesen, de a korábbi írásbeli figyelmeztetések figyelembevételével együtt sem valósítja meg az Mt. 66.§ (4) bekezdése folytán alkalmazandó 78.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti magatartást.

[45] Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Záró rész

[46] A felperes ugyan bejelentett perköltség igényt, de azt nem igazolta, és annak összegét sem határozta meg, a felszámítás ezért nem felelt meg a Pp. 81.§ (1)-(2) bekezdésének, ezért a másodfokú bíróság az e tárgyban történő döntést a Pp. 82.§ (3) bekezdése alapján mellőzte.

[47] A fellebbezési illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 46. § (1) bekezdésén alapul. A tárgyi költségfeljegyzési jogos perben le nem rótt fellebbezési illetéket az alperes a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján köteles megfizetni. Tájékoztatja a bíróság az alperest, hogy az illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1003200001070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára kell megfizetnie; megfizetése során közleményként fel kell tüntetni az ítélőtábla megnevezését, az ítélőtábla e határozatának számát és a fizetésre kötelezésre kötelezett adóazonosító számát.

[48] A másodfokú bíróság a fellebbezést a Pp. 376. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.

[49] Az ítélet elleni fellebbezést a Pp. 365. § (2) bekezdése kizárja.

Budapest, 2026. július 9.

dr. Kulisity Mária s.k. a tanács elnöke, előadó bíró	dr. Kovács Edit s.k. bíró	dr. Laczó Adrienn Lilla s.k. bíró